

Warszawa, dnia 23 lutego 2024 r.

BAS-WPUiP/WASiE/WAZSP-337/24

SEKRETARIA LLOYD SLEP 13
L.dz. DS.1400.19.2024
Data wpływu 23.02.2024

Pan Minister
Dariusz Salamończyk
Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu

Ocena Skutków Regulacji
zawartej w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks Wykroczeń
(nr druku 210)

I. Jaki problem jest rozwiązywany?

Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2023 r. poz. 2119), dalej jako „k.w.”, „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Jak wyjaśnia się w uzasadnieniu projektu, nierzadko zdarzają się sytuacje, w których rolnicy są karani na podstawie tego przepisu za prowadzenie prac w godzinach nocnych w gospodarstwie. Natomiast w szczególności w okresie zbiorów/żniw prowadzenie takich prac w godzinach nocnych jest konieczne z uwagi na panujące lub zapowiadane warunki pogodowe. W związku z tym projektowana ustawa ma na celu „uniemożliwienie karania rolników za prowadzenie prac w godzinach nocnych w gospodarstwie”¹.

¹ Zob. Uzasadnienie, s. 1.

II. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

W projekcie proponuje się w art. 51 k.w. dodać § 4, zgodnie z którym „Nie popełnia wykroczenia, kto czyn określony w § 1 popełnia w związku z prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym”. W ocenie Projektodawcy wprowadzenie tej regulacji ma „zapewnić rolnikom możliwość prowadzenia koniecznych prac bez obawy o ukaranie mandatem”². Jednocześnie oczekuje się, że przepis ten usunie niepewność prawną dla rolników, którzy wykonują swoją pracę w porze nocnej. Niepewność ta jest – zdaniem Projektodawcy – spowodowana tym, że chociaż według Sądu Najwyższego art. 51 § 1 k.w. uzależnia odpowiedzialność za wykroczenie od stwierdzenia, że czyn ten stanowi wybryk, to jednak nie znalazło to odzwierciedlenia w obowiązujących przepisach³.

III. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Zakłócanie spokoju i porządku publicznego, w tym hałasem podlega w poszczególnych państwach sankcjom karnym lub administracyjnym m.in. w Czechach (§ 5 ustawy nr 251/2016 o niektórych wykroczeniach⁴), Francji (art. 623 kodeksu karnego⁵ i art. R1337-6 i R1337 kodeksu zdrowia publicznego⁶), Hiszpanii (art. 28 i 29

² Tamże.

³ Tamże.

⁴ *Zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích*, z późn. zm., tekst ujednolicony w jęz. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-251>. W ustawie tej nie przewidziano wyłączeń związanych z pracami rolniczymi. W związku z kontrowersjami dotyczącymi prac prowadzonych przez rolników na obszarach wiejskich w porze nocnej, departament Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydał stanowisko, w którym wskazał, jak należy interpretować przepisy ustawy nr 251/2016 w razie interwencji Policji w takich sytuacjach. W konkluzji stanowiska określono, że sezonowe (prowadzone raz, dwa razy w roku) powtarzające się prace rolnicze o charakterze żniw, podczas których konieczne jest jak najszybsze zebranie plonów, ze względu na pogodę lub charakter upraw, nawet jeśli odbywają się w porze nocnej, co do zasady nie są czynem społecznie szkodliwym, zakłócającym porządek publiczny w miejscu zamieszkania ani zabronionym przez prawo. (*Stanovisko k problematice rušení nočního klidu se zřetelem k sezónním zemědělským pracem*, 26.07.2021, <https://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-k-problematice-ruseni-nocniho-klidu-se-zretelem-k-sezonnim-zemedelskym-pracem.aspx>).

⁵ *Code pénal*, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070719/.

⁶ *Code de la santé publique*,

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000006190346/#LEGISCTA000006190346.

ustawy nr 37/2003 o hałasie⁷), Niemczech (art. 117 ustawy o wykroczeniach porządkowych⁸), Włoszech (art. 659 kodeksu karnego⁹ i art. 10 ustawy ramowej o zanieczyszczeniu hałasem¹⁰). Żadne z powyższych przepisów nie przewidują wyłączeń związanych z prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym.

W niektórych państwach przyjęto jednak normy prawne, które mają umożliwić prowadzenie prac rolniczych m.in. w dniach i godzinach przeznaczonych ustawowo na wypoczynek.

W Niemczech, na poziomie federalnym, podstawowym źródłem prawa wykroczeń jest ustawa z 1968 r. o wykroczeniach porządkowych (*Gesetz über Ordnungswidrigkeiten*; OWiG)¹¹. Zgodnie z art. 117 OWiG uznaje się, że kto, bez uzasadnionej przyczyny albo w stopniu niedopuszczalnym lub możliwym do uniknięcia ze względu na okoliczności, powoduje hałas, który może spowodować znaczne zakłócenia dla ogółu społeczeństwa lub w sąsiedztwie albo wyrządzić szkodę na zdrowiu innej osoby, dopuścił się wykroczenia porządkowego. Naruszenie powyższego przepisu podlega karze pieniężnej do 5 000 EUR. Jak wspomniano już wyżej przepisy OWiG nie zawierają wyłączeń związanych z prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym. Jednak na poziomie krajowym (landów) przyjęto przepisy, które mają umożliwić prowadzenie prac rolniczych m.in. w dniach i godzinach przeznaczonych ustawowo na wypoczynek. Na przykład w Badenii-Wirtembergii zgodnie z art. 6 ust. 1 krajowej ustawy o niedzielach i świątach¹² w niedziele i święta zabronione jest wykonywanie prac, które mogą zakłócić spokój i ciszę w ciągu dnia, chyba że prawo stanowi inaczej. Każdy kto umyślnie lub przez zaniedbanie narusza powyższy zakaz popełnia wykroczenie, zagrożone karą pieniężną w wysokości do 1 500 EUR. Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ust. 3 krajowej ustawy o niedzielach i

⁷ Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, z późn. zm., tekst ujednolicony w jęz. hiszpańskim: <https://www.boe.es/eli/es/l/2003/11/17/37/con>.

⁸ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/index.html.

⁹ Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 Approvazione del testo definitivo del Codice Penale, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398>.

¹⁰ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 Legge quadro sull'inquinamento acustico, <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447!vig=>.

¹¹ Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), https://www.gesetze-im-internet.de/owig_1968/index.html.

¹² Gesetz über die Sonntage und Feiertage (Feiertagsgesetz - FTG), <https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-FeiertGBWrahmen/part/X>.

świętach, zakaz ustanowiony w art. 6 ust. 1 tej ustawy nie ma zastosowania m.in. do prac, których nie można odłożyć na później i które są konieczne w celu zapobieżenia uszczerbkowi na zdrowiu lub mieniu, bądź zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych lub rolnych, w szczególności w zakresie zaopatrzenia ludności w mleko, przy zbiorach, w tym przy przetwarzaniu łatwo psujących się artykułów żywnościowych. Podobnie w Bawarii, zgodnie z art. 2 ust. 1 krajowej ustawy o ochronie niedziel i świąt¹³, w niedziele i święta zabronione jest wykonywanie prac, które mogą zakłócać odpoczynek w dni ustawowo wolne od pracy, chyba że ustawa stanowi inaczej. Każdy kto umyślnie lub przez zaniedbanie narusza powyższy zakaz popełnia wykroczenie, które może być ukarane karą pieniężną w wysokości do 10 000 EUR. Jednocześnie, zgodnie z art. 2 ust. 2 krajowej ustawy o ochronie niedziel i świąt, powyższy zakaz nie ma zastosowania do prac, których nie można odłożyć na później i które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb domowych lub rolniczych, w celu zapobieżenia uszczerbkowi na zdrowiu lub mieniu, w interesie obiektów użyteczności publicznej lub w celu zapobieżenia lub zaradzenia sytuacji nadzwyczajnej.

W Szwajcarii w kodeksie karnym na poziomie federalnym nie ma odrębnych przepisów przewidujących sankcje za zakłócanie spokoju, porządku publicznego czy nocnego spoczynku. Natomiast kwestie te są uregulowane na poziomie kantonów. Na przykład w Lucernie zgodnie z art. 5 kantonalnej ustawy o dniach odpoczynku i godzinach zamknięcia sklepów¹⁴ w dni wolne od pracy zabronione są wszelkie czynności, które mogą zakłócić spokój i powagę właściwą dla danego dnia lub nabożeństwa, a w szczególności m.in.: wszelka działalność powodująca nadmierny hałas lub zakłócenia, a także praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i rolnych, a także w administracji publicznej. Naruszenie powyższego zakazu zagrożone jest nałożeniem kary pieniężnej. Jednocześnie, zgodnie z art. 6 ustawy o dniach odpoczynku i godzinach zamknięcia sklepów przewidziano wyjątki od powyższego zakazu, w tym m.in. dla pilnych prac w rolnictwie.

¹³ Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz – FTG), <https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayFTG>.

¹⁴ SRL Nr. 855 - Ruhetags- und Ladenschlussgesetz (RLG), https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/855/versions/3569.

IV. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Projektowany akt będzie oddziaływać na wszystkie osoby prowadzące prace w gospodarstwach rolnych, usuwając niepewność dotyczącą pracy w gospodarstwie rolnej uciążliwej dla otoczenia przez wyłączenie możliwości postawienia zarzutu popełnienia wykroczenia w postaci zakłócania spokoju i spoczynku nocnego. Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. liczba gospodarstw rolnych ogółem wyniosła ok. 1.317 tys.¹⁵.

V. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

Brak jest informacji odnośnie do tego, czy projekt ustawy był poddany konsultacjom społecznym.

VI. Wpływ na sektor finansów publicznych

Projektowana zmiana nie wpłynie znacząco na sektor finansów publicznych – jednakże będzie mieć wpływ na zmniejszenie kwot wydatkowanych z budżetu państwa w związku z prowadzeniem postępowań w sprawach o wykroczenia opisane w art. 51 KW przez zmniejszenie liczby wszczynanych postępowań.

Dokładniejsze oszacowanie przybliżonych oszczędności wymagałoby jakościowych badań zawartości rejestru wykroczeń działającego od 2019 roku¹⁶ prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji i ustalenia w ilu wypadkach zgłoszenia powodowały wszczęcie postępowania wobec osób wykonujących uzasadnione okolicznościami prace w gospodarstwie rolnym (co udałoby się wyłącznie do 3 lat wstecz z uwagi na wymagane ustawowo usuwanie danych). Brak jednakże efektywnego trybu uzyskania dostępu do takich informacji dla celów sporządzenia niniejszej oceny skutków regulacji.

¹⁵https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/6479/4/1/1/raport_z_wynikow_prs_2020.pdf

¹⁶ Elektronicznym zbiorze danych dotyczącym sprawców wykroczeń (rejestr wykroczeń) działa na podstawie art. 20f ustawy o Policji (Dz.U. z 2024, poz.145), który został dodany przez art. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U.2018.2077) zmieniającej ustawę o Policji z dniem 1 listopada 2019 r.

Podanie chociażby przybliżonej liczby wszystkich wykroczeń opisanych w art. 51 KW popełnionych np. w 2022 r. jest niemożliwe z uwagi na brak dostępu (w dniach 16-19 lutego 2024 r. do opracowań statystycznych jednorocznych dostępnych w bazie Ministerstwa Sprawiedliwości¹⁷.

Orientacyjne przejrzanie sprawozdań statystycznych MS-S7r z orzecnictwa w sprawach o wykroczenia dostępnych na stronach biuletynów informacji publicznej 4 sądów rejonowych (na 318) prowadzi do wniosku że w 2022 r. na sąd przypadało od 61 do 154 postępowań w sprawach wykroczeń opisanych w art. 51 KW¹⁸, przy czym liczba ta obejmuje wszystkie rodzaje zakłóceń spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo zgorszeń w miejscu publicznym.

Liczby postępowań prowadzonych w związku z pracami w gospodarstwie rolnym na podstawie tych danych i tym samym szacunkowego kosztu tych postępowań i miary oszczędności nie da się ustalić. Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie przepisu, który zredukuje niepotrzebne obciążenie pracą służb państwowych i bezzasadne wydatki nawet w niewielkiej skali należy ocenić jako uzasadnione¹⁹.

VII. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Projektowana zmiana nie wpływa bezpośrednio na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.

¹⁷ Zob. <https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/>, Główny Urząd Statystyczny podaje jedynie sumaryczną liczbę 19 typów wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-rzeczypospolitej-polskiej-2022,2,22.html>, s. 181

¹⁸ Sąd Rejonowy Zielona Góra – 61, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód - zs. w Świdniku – 68, Sąd Rejonowy Sandomierz – 95, Sąd Rejonowy Olsztyn – 154, <https://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/sprawozdania-statystycz/20410,2022-roczne.html>, <https://www.lublin-wschod.sr.gov.pl/lws/dzialalnosc-sadu/podstawa-dzialania/sprawozdania-statystycz/20410,2022-roczne.html>,

¹⁹ Miernikiem efektywności wprowadzanego przepisu i oceny *ex post* mogłaby być liczba zgłoszeń popełnienia wykroczeń przez rolników prowadzących w sposób uciążliwy prace w gospodarstwach rolnych - oceniona jako bezpodstawa na podstawie wprowadzanego przepisu. Dostępne obecnie rozwiązania sprawozdawcze i techniczno-organizacyjne nie pozwalają jednak na szybkie, łatwe i niepracochłonne uzyskanie informacji pozwalających na taką ocenę.

VIII. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

W projekcie zakłada się, że wykroczenia nie będzie popełniał ten, kto czynu określonego w art. 51 § 1 k.w. dopuścił się w związku z prowadzeniem prac w gospodarstwie rolnym. W związku z tym należy stwierdzić, że skutkiem wejścia w życie projektu byłaby szeroko rozumiana depenalizacja określonego zachowania.

IX. Wpływ na rynek pracy

Projektowana zmiana nie wpływa na rynek pracy.

X. Wpływ na pozostałe obszary

Konieczne prace rolnicze w gospodarstwie rolnym niezależnie od skutków, które wywołują w postaci hałasu czy innego rodzaju efektów (np. emitowania zapachów) nie są zakłócaniem porządku publicznego, spokoju nocnego lub wybrykiem²⁰. Postrzeganie w ten sposób prac rolniczych pojawiło się wraz z rozrostem osiedli mieszkaniowych w sąsiedztwie pól uprawnych i gospodarstw rolnych. Wprowadzenie projektowanego przepisu ułatwi przywrócenie adekwatnego postrzegania i chronienia uzasadnionych potrzeb gospodarczych rolników prowadzących gospodarstwa rolne i adekwatne postrzeganie atrakcyjności terenów sąsiadujących z działającymi gospodarstwami rolnymi.

XI. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Zgodnie z art. 2 projektu projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jej wejście w życie dostarczy podstaw prawnych do wdrożenia proponowanych instrumentów służących do rozwiązania problemu opisanego w pkt I dokumentu.

²⁰ Zob. np. wyrok SN z dnia 30 września 2002 r., III KKN 327/02.

XII. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Zarówno projekt jak i jego uzasadnienie nie wskazują na planowaną ewaluację projektu.

XIII. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Poza listą posłów klubu parlamentarnego popierających projekt ustawy, do dokumentu nie dołączono załączników.

Autorzy:

dr Rafał Dubowski (pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII)
ekspert ds. legislacji
w Biurze Analiz Sejmowych

Kamilla Kurczewska (pkt IV, VI, VII, IX, X)
specjalista ds. systemu gospodarczego
w Biurze Analiz Sejmowych

dr Danuta Adamiec, Justyna Branna (pkt III)
specjalistki ds. międzynarodowych
w Biurze Analiz Sejmowych

Akceptował:
Wicedyrektor Biura Analiz Sejmowych



Adam Dudzic

Deskryptory bazy REX: Projektu ustawy, Rolnicy, Wykroczenia

Weryfikacja: Adam Karczmarek (pkt I, II, V, VIII, XI, XII, XIII), Adrian Grycuk (pkt IV, VI, VII, IX, X), Dobromir Dziewulak (pkt III)